



Đơn khiếu nại lan 3 gui ngay 7

Đào tạo Luật sư (Học viện Tư pháp)



Scan to open on Studeersnel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI (LẦN 3)

Kính gửi: - TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi;
- VKSND khu vực 7 - Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

I. NGƯỜI KHIẾU NẠI

Họ tên: Trần Minh Chương Năm sinh: 1989

Số CCCD: 062089002567 cấp ngày 15/09/2023

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 83 Nguyễn Thiện Thuật, tổ 2, phường Đắc Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ liên hệ: 9/1 Giải Phóng, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0909760182

Tư cách tố tụng: Đại diện theo ủy quyền của bị đơn (*Giấy ủy quyền số: 4951/2025/CCGD do Văn phòng công chứng Quách Cao Yêm, thành phố Quảng Ngãi lập ngày 16/9/2025*) trong vụ án “*tranh chấp Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất*” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đức (1948) với đồng bị đơn gồm ông Bùi Ngọc Linh (1973) và bà Lê Thị Bình (1979) hiện Tòa án nhân dân khu vực 7 - Quảng Ngãi (trước đây là TAND thành phố Kon Tum) đang thụ lý số: 233/2024/TB-TLVA ngày 02/5/2024.

II. NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Bà Nguyễn Thị Như Mai

Phó Chánh án TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi

Địa chỉ: TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi

III. NỘI DUNG KHIẾU NẠI

Ngày 20/4/2026, tôi đã gửi Đơn khiếu nại đến TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi với ba yêu cầu: (1) TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi phải trả lời bằng văn bản cho tôi và các đương sự biết rõ tình trạng pháp lý của vụ án hiện nay là đang được tiếp tục giải quyết hay đã chấm dứt; nếu đã chấm dứt thì căn cứ pháp luật nào được áp dụng; (2) Xem xét trách nhiệm của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; (3) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kiểm sát đối với hoạt động tố tụng của TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi liên quan đến vụ án nêu trên.

Ngày 24/4/2026, TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi ban hành Công văn số 13/CV-TA trả lời rằng ngày 19/01/2026, bà Lê Thị Bình là người được cho là đã đến Tòa án xin rút toàn bộ đơn khiếu nại, do đó Tòa án đã lập biên bản làm việc và trả lại đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Tôi không đồng ý với nội dung trả lời nêu trên của Phó Chánh án TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, việc bà Lê Thị Bình rút đơn khiếu nại không làm chấm dứt quyền khiếu nại của các chủ thể khác có quyền và lợi ích liên quan. Tôi là người đại diện theo ủy quyền của đồng bị đơn gồm bà Lê Thị Bình và ông Bùi Ngọc Linh. Do đó, giả sử việc rút đơn khiếu nại của bà Bình là hoàn toàn tự nguyện và hợp pháp thì hành vi này cũng chỉ có giá trị pháp lý đối với phần quyền và lợi ích của riêng bà Bình. Việc rút đơn của bà Bình không làm mất hiệu lực phần ủy quyền của ông Bùi Ngọc Linh dành cho tôi, cũng không làm chấm dứt quyền khiếu nại của ông Linh đối với các hành vi tố tụng bị cho là trái pháp luật.

Nói cách khác, TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi đã sử dụng ý chí của một cá nhân để làm căn cứ chấm dứt việc xem xét các nội dung khiếu nại liên quan đến quyền và lợi ích của những chủ thể khác. Cách giải quyết này không có căn cứ pháp luật và không bảo đảm quyền khiếu nại hợp pháp của công dân.

Thứ hai, việc rút đơn khiếu nại không làm mất đi trách nhiệm xem xét, khắc phục và xử lý các sai phạm tố tụng đã phát sinh. Bản chất của hoạt động khiếu nại không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại mà còn nhằm phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền trong quá trình thực thi công vụ. Vì vậy, kể cả trong trường hợp người khiếu nại rút đơn thì những hành vi tố tụng đã phát sinh trước đó vẫn tồn tại khách quan và vẫn phải được xem xét, đánh giá về tính hợp pháp. Không có bất kỳ quy định pháp luật nào cho phép cơ quan có thẩm quyền lấy việc rút đơn khiếu nại làm căn cứ để bỏ qua việc làm rõ những dấu hiệu vi phạm đã bị phản ánh.

Điều đáng nói là Công văn số 13/CV-TA hoàn toàn không trả lời bất kỳ nội dung nào trong ba yêu cầu khiếu nại mà tôi đã nêu. Tòa án không cho biết vụ án hiện đang ở tình trạng pháp lý nào; không làm rõ trách nhiệm của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án; không có bất kỳ động thái nào liên quan đến việc thực hiện quyền kiểm sát của Viện kiểm sát. Thay vào đó, Tòa án chỉ viện dẫn việc bà Lê Thị Bình rút đơn khiếu nại để khép lại toàn bộ sự việc. Đây không phải là giải quyết nội dung khiếu nại mà thực chất chỉ là chiêu trò né tránh việc trả lời những vấn đề pháp lý cốt lõi mà công dân yêu cầu được làm rõ.

Thứ ba, việc xử lý vụ án của TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi có dấu hiệu không phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo quy định của Bộ

luật Tố tụng dân sự, việc trả lại đơn khởi kiện chỉ được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án. Sau khi Tòa án đã ban hành Thông báo thụ lý thì quan hệ tố tụng đã được xác lập và việc giải quyết vụ án chỉ có thể kết thúc bằng bản án, quyết định đình chỉ hoặc các quyết định tố tụng khác do pháp luật quy định. Do đó, nếu nguyên đơn không cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn luật định thì Tòa án phải xem xét ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo trình tự luật định, chứ không thể lấy lý do đó để thực hiện việc trả lại đơn khởi kiện khi vụ án đã được thụ lý. Nếu TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi đã thực hiện việc trả lại đơn khởi kiện sau khi đã thụ lý vụ án thì đây là vấn đề cần được xem xét, làm rõ về tính hợp pháp của quyết định tố tụng đã ban hành.

Thứ tư, việc giải quyết khiếu nại có dấu hiệu lấp liếm, né tránh và bao che cho sai phạm của cấp dưới. Điều đáng quan ngại là thay vì kiểm tra, xác minh và đánh giá tính hợp pháp của các hành vi tố tụng bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lại lựa chọn cách thức đơn giản nhất là viện dẫn việc rút đơn khiếu nại của một cá nhân để khép lại toàn bộ vụ việc. Cách giải quyết này không làm sáng tỏ bất kỳ nội dung khiếu nại nào, không xác định đúng sai, không làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan và cũng không khắc phục được những hậu quả phát sinh từ các sai phạm tố tụng nếu có. Trong khi đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tư pháp không phải là tìm cách bảo vệ bất chấp, bằng mọi giá các quyết định hoặc hành vi của cấp dưới, mà là bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đều được thực hiện đúng pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm phải được kiểm tra, xác minh và xử lý công khai, minh bạch.

Việc không xem xét bản chất vụ việc, không trả lời các nội dung khiếu nại trọng tâm nhưng lại sử dụng lý do rút đơn để chấm dứt việc xem xét khiếu nại khiến công dân có cơ sở cho rằng đang tồn tại dấu hiệu né tránh trách nhiệm, lấp liếm sai sót hoặc bao che cho những sai phạm của người tiến hành tố tụng thuộc quyền quản lý của mình. Nếu những phản ánh của công dân về dấu hiệu vi phạm tố tụng không được xem xét khách quan, toàn diện mà bị gạt bỏ bằng những lý do mang tính hình thức thì mục đích của hoạt động khiếu nại sẽ không còn ý nghĩa và niềm tin của người dân đối với cơ quan tư pháp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh. Chính vì vậy, càng không thể chấp nhận việc những dấu hiệu vi phạm tố tụng bị bỏ qua hoặc không được xem xét đến nơi đến chốn.

Thứ năm, việc không ban hành quyết định tố tụng đúng quy định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khiếu nại kéo dài. Nếu TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự ngay từ đầu, ban hành quyết định tố tụng phù hợp với tình trạng pháp lý của vụ án thì vụ việc đã được giải quyết dứt điểm

từ lâu, không phát sinh khiếu nại kéo dài và cũng không gây tốn kém thời gian, công sức của công dân cũng như cơ quan nhà nước.

Không có công dân nào mong muốn nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tư pháp. Khiếu nại chỉ phát sinh khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng nhưng không được giải quyết thỏa đáng; khi những vấn đề pháp lý cốt lõi liên tục bị bỏ ngỏ; khi cơ quan có thẩm quyền né tránh việc trả lời trực tiếp vào nội dung mà công dân yêu cầu làm rõ.

IV. Kiến nghị

Từ những phân tích và căn cứ nêu trên, tôi kiến nghị giải quyết cho tôi những vấn đề sau đây:

1. Xem xét lại toàn bộ nội dung giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Chánh án TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi vì chưa giải quyết đầy đủ, toàn diện các nội dung khiếu nại của công dân.

2. Yêu cầu TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi phải trả lời bằng văn bản đối với từng nội dung khiếu nại mà tôi đã nêu trong Đơn khiếu nại ngày 20/4/2026. Làm rõ tình trạng pháp lý hiện nay của vụ án; xác định vụ án đang được tiếp tục giải quyết hay đã chấm dứt; nếu đã chấm dứt thì phải nêu rõ quyết định tố tụng được ban hành, căn cứ pháp luật áp dụng và thời điểm phát sinh hiệu lực.

3. Kiểm tra, xem xét trách nhiệm của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án và các cá nhân có liên quan nếu có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục tố tụng hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Làm rõ trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong trường hợp có dấu hiệu không xem xét đầy đủ nội dung khiếu nại, né tránh việc đánh giá tính hợp pháp của các hành vi bị khiếu nại hoặc có dấu hiệu bao che cho sai phạm của cấp dưới.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án và quá trình giải quyết khiếu nại nêu trên nhằm bảo đảm mọi hoạt động tố tụng được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tôi tin rằng việc xem xét khách quan, toàn diện vụ việc không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và giữ gìn uy tín của cơ quan tư pháp trước Nhân dân.

Trên đây là toàn bộ nội dung khiếu nại của Tôi, kính đề nghị Chánh án TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi, VKSND tỉnh Quảng Ngãi, VKSND khu vực 7 - Quảng Ngãi, tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại của Tôi theo đúng quy định pháp luật.

Nếu sau khi nhận được Đơn khiếu nại lần 3 của Tôi mà TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi không tự mình xem xét, nhìn nhận những sai trái và không tự tìm giải pháp để khắc phục hậu quả nhằm chấm dứt vụ việc mà muốn tiếp tục né tránh hoặc đối đầu thì

tôi sẽ gửi Đơn đến Đảng ủy tỉnh Quảng Ngãi và truyền thông, mạng xã hội để nhờ sự can thiệp. Khi ấy, Tôi không chắc chắn rằng những hậu quả nghiêm trọng nào có thể xảy ra đối với TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi.

Kính mong, TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện thiện chí, hợp tác để không đẩy sự việc đi xa hơn và nhằm khép lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm:

- Đơn xin rút Đơn khiếu nại ngày 19/1/2026 bà Lê Thị Bình;
- Thông báo về việc thụ lý vụ án (02/05/2024);
- Thông báo, Biên bản chấm dứt hòa giải (15/11/2024);
- Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 03/TB/TA (ngày 20/2/2024);

Quảng Ngãi, ngày 9/6/2026

Người khiếu nại

Trần Minh Chương